

第5節 恐喝の罪

刑法
No308

共通問題 R6-3

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A及びBは、次の【事例】における甲の罪責について、後記の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの()内に後記【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑥までの()内にはそれぞれ異なるものが入る。

【事例】

甲は、返還期限を1年後と定めて甲所有の絵画を乙に無償で貸与したが、同期限経過後に、甲が何度も返還を求めても、乙は同絵画を返還しなかった。そのため、甲は、乙に対し、「俺をなめているのか。あの絵を返さないのなら殺すぞ。」などと言って脅し、乙は畏怖して上記絵画を甲に返還した。

【会話】

学生A. 甲に恐喝罪が成立するか否かは、刑法第251条で準用される同法第242条の他人の「(①)」の解釈が問題になりますね。私は、他人の「(①)」は(②)と考えます。

学生B. 私は、他人の「(①)」は(③)と考えます。Aさんの立場からすると、(④)ことから、乙の(①)は他人の「(①)」に該当せず、甲の行為は、恐喝罪の構成要件に該当しないことになりますね。

学生A. そのとおりです。ただ、(⑤)が成立する余地はあります。Bさんの立場からすると、乙の(①)は他人の「(①)」に該当し、甲の行為は、恐喝罪の構成要件に該当することになりますが、その結論は絵画の返還請求権を有する甲にとって酷ではありませんか。

学生B. 私の立場からも、権利実現のために実力行使に出る必要性、緊急性、手段の相当性の要件を満たすときは、(⑥)として違法性が阻却される余地があるので、酷ではないと考えます。

【語句群】

ア. 財物 イ. 占有 ウ. 権原に基づくものに限られる
エ. 事実上の所持で足りる オ. 絵画の返還期限が経過している
カ. 絵画の平穏な占有が継続している キ. 恐喝未遂罪 ク. 脅迫罪
ケ. 正当防衛 コ. 自救行為

1. ①ア ③ウ ④カ
2. ①イ ③エ ⑤キ
3. ②ウ ③エ ⑤ク
4. ②ウ ④オ ⑥ケ
5. ②エ ④カ ⑥コ

No308

財産犯総論

正答率

83%

共通R6-3

正解

3

()には順に、「①=イ、②=ウ、③=エ、④=オ、⑤=ク、⑥=コ」と入り、したがって、正解は肢3となる。

①、②、③について

251条で準用される242条の他人の「占有」の意義については、権原に基づくものに限られるとする説(I説)と事実上の所持で足りるとする説(II説)とが対立している。したがって、①には「イ、占有」が入り、②、③にはそれぞれウ、エのどちらかが入る。Bの第1発言によれば、Aの立場からすると、乙の占有は他人の「占有」に該当しないことになる。仮にAがII説を採っているならば、乙の占有も他人の「占有」に該当することになるから、AはII説ではなく、I説を採っていることが分かる。したがって、②には「ウ、権原に基づくものに限られる」が入る。そうすると、BはII説を採っていることが分かり、③には「エ、事実上の所持で足りる」が入る。

④について

④には、Aの立場であるI説からすると、乙の占有が他人の「占有」に該当しない理由が入る。したがって、④には、乙の占有が権原に基づくものではないことを内容とする「オ、絵画の返還期限が経過している」が入る。

⑤、⑥について

⑤には、Aの立場であるI説からすると、成立する余地がある犯罪が入る。I説からすると、乙の占有が他人の「占有」に該当しないから、乙が絵画を甲に返還したことは、占有移転を伴う交付行為に該当せず、恐喝未遂罪は成立しない。したがって、⑤にはキではなく、「ク、脅迫罪」が入る。⑥には、Bの立場であるII説からすると、甲の行為が恐喝罪の構成要件に該当することになっても違法性が阻却される余地がある理由が入る。権利実現のために実力行使に出る必要性、緊急性、手段の相当性の要件を満たすときは、自救行為として違法性が阻却される。したがって、⑥には「コ、自救行為」が入る。